

1500576-19.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219306/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 26712025 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2219306 - 02º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE HENRIQUE TOMAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500576-19.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500576-19.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219306/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 26712025 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2219306 - 02º D.P. MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE HENRIQUE TOMAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JORGE HENRIQUE TOMAS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que "no dia 11 de agosto de 2022, por volta das 21h00, na Avenida Marcelino Rodrigues de Meira, n. 1861, Balneário Itaguaí,

nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 118 pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ”.

Decisão de fls. 48/51 homologou a prisão em flagrante do acusado, convertendo-a em preventiva, bem como recebeu a denúncia apresentada a fls. 38/40.

Defesa prévia colacionada a fls. 46/47.

Decisão de fls. 69/70 rejeitou a defesa prévia e ratificou o recebimento da denúncia, designando audiência de instrução, debates e julgamento.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 14 de dezembro de 2022, momento em que ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, requerendo a procedência da pretensão punitiva, tendo em vista a presença de materialidade e provas suficientes de autoria. Ventilou, ainda, a possibilidade de aplicação do benefício previsto no art. 33, parágrafo 4º, Lei n. 11.343/06.

A Defesa Técnica do réu, também oralmente, aduziu, pugnou pela aplicação da causa de diminuição contida no art. 33, parágrafo 4º, Lei n. 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 25), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 26/27), laudo toxicológico definitivo (fls. 73/75), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. A autoria também é certa.

A testemunha Carlos Augusto de Souza, policial militar, na fase policial (fls. 02/03), disse que (a) é integrante da força tática e na data dos fatos estava em patrulhamento pelo bairro, (b) avistou um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da guarnição, guardou algo no bolso e passou a caminhar em passos largos, (c) com sujeito, identificado como Jorge Henrique Tomas da Silva, ao ser submetido a busca pessoal, foram encontradas 118 pedras de crack em seu bolso, (d) ao ser indagado acerca das substância, disse que a droga não lhe pertencia e que estava apenas levando-a ao traficante. Em Juízo, reafirmou a dinâmica anteriormente narrada em sede policial, acrescentando que o acusado confessou no momento da prisão que estava transportando a droga para um traficante chamado “Caveirinha”.

A testemunha Marcos Alberto Lopes Coelho, policial militar, na fase policial (fls. 04), disse que (a) é integrante da força tática e na data dos fatos estava em patrulhamento pelo bairro, (b) avistou um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da guarnição, guardou algo no bolso e passou a caminhar em passos largos, (c) com sujeito, identificado como Jorge Henrique Tomas da Silva, ao ser submetido a busca pessoal, foram encontradas 118 pedras de crack em seu bolso, (d) ao ser indagado acerca das substância, disse que a droga não lhe pertencia e que estava apenas levando-a ao traficante. Em Juízo, reafirmou os fatos

anteriormente narrado, acrescentando que já havia visto o acusado no local, inclusive tendo o abordado. No dia em que realizada a prisão, não viram o réu proceder à comercialização de drogas.

O acusado Jorge Henrique Tomas da Silva, em solo policial (fls. 05), disse que (a) caminhava pela rua quando viu os policiais militares, tendo jogado as pedras de crack no chão e continuo andando, (b) estava levando as drogas para um traficante, mas não comercializa. Em Juízo, ao ser interrogado, alegou confessou os fatos a ele imputados na íntegra.

Os depoimentos da testemunha ouvida em juízo foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ademais, o acusado confessou a prática do delito imputado.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa". Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constatado que a quantidade e natureza da droga são relevantes, tratando-se de 138 porções de crack (18,9g de massa líquida, fls. 73/75). Portanto, fixo a pena base em 06 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa.

Segunda etapa. Não há circunstâncias agravantes. Por outro lado, o acusado confessou a prática do delito imputado, fazendo incidir a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Ainda, presente a atenuante genérica relativa à idade do acusado, nos termos do art. 65, I, CP. Portanto, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa.

Terceira etapa. Não há causas de aumento de pena a considerar. Está presente o redutor de pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

As certidões de antecedentes criminais, juntadas às fls. 32/33, atestam a primariedade e os bons antecedentes do denunciado. Além disso, não há provas de que eles se dediquem à atividade criminosa ou que integrem organização criminosa. Embora considerável a quantidade da droga apreendida, este fator, isoladamente, não é suficiente para afastar o reconhecimento da causa de diminuição. Trata-se de entendimento consolidado pelo C. STJ:

"AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDIQUEM EVENTUAL DEDICAÇÃO DO IMPUTADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU DE SER ELE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

1. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de organização criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos autos evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais.

2. Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

3. Tratando-se de réu primário e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do paciente em grupo criminoso de maior risco

social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe.

4. Agravos regimentais improvidos.”

(STJ. SEXTA TURMA. AgRg no HC 709087/RS, rel. Min. OLINDO MENEZES, j. em 28 de junho de 2022, destacado).

Em consequência, satisfeitos os requisitos legais, deve ser aplicado o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Em relação ao grau de diminuição da pena, ele deve ser no patamar máximo, tendo em vista não haver circunstâncias outras que possam prejudicar a aplicação do benefício ao réu. Saliento que a quantidade e variedade da droga apreendida é considerável, mas tal elemento já foi valorado quando da aplicação da pena-base, motivo pelo qual mostra-se inviável nova valoração nesta fase, sob pena de bis in idem (Tema de Repercussão Geral n. 712 do C. STF).

Por esse motivo, o patamar de redução de 2/3 afigura-se adequado para que a pena cumpra as suas finalidades de prevenção, repressão e ressocialização, garantindo proteção suficiente ao bem jurídico tutelado pela normal penal (saúde pública).

Pena definitiva. Como resultado, fica a PENA DEFINITIVA assentada em 01 ano e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é primário, as circunstâncias judiciais foram favoráveis e a pena final ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, “c”, do CP, estabeleço o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade foi fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais revelam que a sua substituição por pena restritiva de direitos é suficiente.

Portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, consistentes na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, à razão de uma hora por dia de condenação, e na PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

A prestação pecuniária consistirá no pagamento de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução Criminal (artigo 45, §1º, do Código Penal).

A prestação de serviços à comunidade, aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade, consistirá na atribuição de tarefas gratuitas ao acusado a serem realizadas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres. Devem ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho (artigo 46, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fica prejudicado o exame acerca do cabimento da suspensão

condicional da pena – art. 77, III, do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para JORGE HENRIQUE TOMAS DA SILVA à pena de reclusão, pelo prazo de 01 anos e 08 meses, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Verifica-se que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com a manutenção da prisão cautelar, cuja revogação se impõe. Ademais, houve suspensão condicional da pena privativa de liberdade, fato que não se compatibiliza com a manutenção da prisão preventiva. Por tais razões, revoga-se a prisão preventiva determinada no curso do processo.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, imediatamente.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Partes intimadas em audiência.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA